

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับการเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์การอิสระ และหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๑๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวมีคำพิพากษา โดยเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามแนวทางที่กำหนดโดยมติที่ประชุมใหญ่ แล้วต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกรณีที่ข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดใช้ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้ร้องทั้งสองจึงขอที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้มาตรา ๒๑๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะบัญญัติไว้ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ไม่กระทบต่อคำพิพากษาของศาลอื่นถึงที่สุดแล้ว... แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวคงมีความหมายแต่เพียงว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า บทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายนั้น เป็นคำพิพากษาที่ใช้บังคับมิได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลงเท่านั้น ดังนั้น คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่วินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลทำให้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวใช้บังคับมิได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลง อีกทั้งมิได้มีผลเป็นการห้ามมิให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้ นำผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มาใช้เป็นข้ออ้างในการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑-๘๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยซื้อจากนาย ก. และได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกคำขอ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกล่าว ให้แก่นาย ส. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนขายที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ให้แก่นาย บ. จากนั้น



นาย บ. ได้ขายที่ดินให้พลตำรวจเอก ส. และผู้ร้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับจากวันที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คดีจึงถึงที่สุด ต่อมา ผู้ร้องยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ โดยอ้างว่าผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินแปลงพิพาท โดยซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและรับส่งมอบการครอบครองจากนาย บ. จึงเป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยให้มีผลย้อนหลังนับจากวันที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว โดยศาลมิได้มีคำสั่งเรียกผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ทราบถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดโดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พิพาท ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืน ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ของทั้งผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. บุคคลทั้งสองจึงชอบที่จะได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ตั้งแต่ต้น ประกอบกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจออก น.ส. ๓ ก. โดยรับฟังรายงานผลการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ แล้วเชื่อว่าที่ดินพิพาทมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อน ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ร้องสอดนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เห็นว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับฟังข้อเท็จจริงได้เป็นที่ยุติเช่นนั้น จะต้องเกิดจากการฟังความทุกฝ่ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. ได้เข้ามาในคดีนี้เพื่อนำพยานหลักฐานของตนมาต่อสู้ ในประเด็นดังกล่าวต่อศาลด้วย ส่วนกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกให้นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งเป็นผู้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้โดยกำหนดให้เป็นผู้ร้องสอด นั้น ถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะในส่วนของผู้ร้องสอดเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องในการเข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๑๗/๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว และผู้ร้องถือเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี



ดังกล่าวด้วย แต่ไม่ได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาดีของศาลโดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙๕/๒๕๖๕)

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

การที่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาโดยได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ หรืออาจรวมถึงคำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ตลอดจนพยานหลักฐานอื่นตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็น และเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี จนกระทั่งได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแล้วเท่านั้น อีกทั้งจะต้องเป็นไปตามกรณีที่กำหนดใน (๑) ถึง (๔) ของมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้พิจารณาคดีใหม่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิในการฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยแต่เพียงเรื่องเงื่อนไขในการฟ้องคดีว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเท่านั้น โดยยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดทั้งมิใช่กรณีที่มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๖๕)

คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเป็นฟ้องซ้ำ เป็นกรณีที่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดที่ได้วินิจฉัยในข้อพิพาทแห่งคดี อันจะมีผลทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดที่ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๕/๒๕๖๕ และที่ ๘๗๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



การที่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด อันเป็นกรณีที่ศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแล้ว เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาด้วยเหตุที่มูลพิพาทในคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อันเป็นกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลยังมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒/๒๕๖๕)

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

การใช้สิทธิในฐานะคู่กรณีที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีที่ได้พิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วจะต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยกรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว นั้น กรณีรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด หมายความว่า การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนคดี หรือกรณีที่ศาลไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม หรือการรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน ส่วนกรณีมีพยานหลักฐานใหม่ หมายความว่า กรณีที่มีพยานหลักฐานอันอาจสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของคู่กรณี ซึ่งไม่ได้ถูกนำเสนอต่อศาลในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่กลับปรากฏต่อศาลภายหลังมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีแล้ว โดยคู่กรณีอาจไม่ทราบถึงความมีอยู่ของพยานหลักฐานนั้นหรือมีเหตุจำเป็นอันอื่นทำให้ไม่อาจนำพยานหลักฐานนั้นมาแสดงต่อศาลในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ โดยต้องเป็นข้อที่ทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ก่อนศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีแล้ว แต่คู่กรณีหรือศาลไม่ทราบถึงความมีอยู่ของพยานหลักฐานนั้นที่จะนำเข้าสู่สำนวนคดีซึ่งมิใช่ความผิดของคู่กรณี ส่วนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดแล้ว แม้จะมีผลทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านได้เสนอต่อศาลปกครองมาแต่แรกในชั้นการพิจารณาคดีครั้งแรก และในคดีของศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ ๒๕๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ที่ผู้คัดค้านเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า อ. ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๙ คนเป็นจำเลย ซึ่งมีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับการร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในการทำสัญญาโครงการฯ ย่อมแสดงว่าผู้คัดค้านต้องมีพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่า สัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมกันทุจริตทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่นำเสนอเข้ามาในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือในการยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง นอกจากนี้ ในส่วนคำพิพากษาของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๘๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ อ. ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ที่ผู้คัดค้านอ้างเอกสารหมาย จ. ๑ ถึง จ. ๖๕๐ และอ้างว่าศาลอาญามีคำพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการกระทำโดยทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนคู่สัญญาเป็นพยานหลักฐานใหม่ประกอบการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ นั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวเป็นการที่ศาลนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริงในสำนวน และพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านอ้างส่งต่อศาลอาญาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่มีขึ้นก่อนเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นพยานหลักฐานอันสืบเนื่องมาจากรายงานการได้สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนเช่นกัน อีกทั้ง หนังสือยึดอายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นการกล่าวอ้างถึงการรับฟังข้อเท็จจริงและผลของคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๘๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ อ. ๔๑๙๗/๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น จึงมิใช่พยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่ชอบของคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอันมีสาเหตุมาจากการขาดคุณสมบัติเรื่องความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการที่ผู้คัดค้านอ้างนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลของการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการ และไม่ทำให้คุณสมบัติความเป็นกลางต้องเสียไปตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่ใช่กรณี



มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นพยานหลักฐานที่ล้นมืออยู่ก่อนแล้วในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งก่อนและผู้คัดค้านได้รู้ถึงพยานหลักฐานดังกล่าวมาก่อนแล้วทั้งสิ้น และมีใช้กรณีที่คู่กรณีได้ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น จึงมิใช่พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างมิใช่ข้อเท็จจริงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันจะเป็นเหตุที่ขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๙-๑๔๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

โดยที่การขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่เป็นวิธีการหนึ่งที่น่ามาเยียวว่าแก้ไขผลของคำพิพากษาของศาลปกครองที่ถึงที่สุด ซึ่งโดยหลักแล้วคู่กรณีไม่มีสิทธิโต้แย้งอีก และการยื่นคำขอดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันจำกัด เนื่องจากการปล่อยให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้โดยง่ายจะกระทบต่อความมั่นคงแน่นอนในนิติฐานะของคู่กรณีในคดี ดังนั้น คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นจะมีสิทธิขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้เฉพาะแต่กรณีที่มีเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เท่านั้น โดยกรณีที่เชื่อว่ามีข้อบกพร่องสำคัญในการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลนั้น ย่อมหมายถึง มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในชั้นการพิจารณาคดีหรือการทำคำพิพากษาของศาล เช่น มีข้อบกพร่องสำคัญในการส่งคำคู่ความ ในการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือในการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาล และข้อบกพร่องดังกล่าวมีความสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่และคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับเช่นเดียวกันกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ผ่านมา ๒ ครั้ง และมีการให้ความเห็นชอบโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงย่อมมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายใด ๆ



ภายหลังจากที่กระบวนการการสรรหาเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อบังคับทุกประการแล้ว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานราชการ อีกทั้ง การที่ ศาลปกครองไม่ได้วินิจฉัยเรื่องระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี ได้ยกประเด็นเรื่องระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์ซึ่งจะต้องเพิกถอน ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้นกล่าวอ้างในคดีนี้ไว้แล้ว น่าจะไม่ใช่เป็นธรรมดาแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฟ้องคดี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดองค์คณะใหม่ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกหรือกลับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดด้วยกัน โดยไม่น่าจะเคยมีมาก่อน และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไม่มีเลขคำสั่งแต่อย่างใด จึงถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำผลแห่งคำพิพากษา ดังกล่าวไปใช้อ้างอิงเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีอื่น ๆ และในการบังคับใช้กฎหมาย นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่แตกต่างกับคำวินิจฉัยชี้ขาด ของศาล และมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยคดีหรือการพิพากษาคดี ไม่ใช่เหตุที่มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลที่ทำให้ผลของคดี ไม่มีความยุติธรรม กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๗/๒๕๖๕)

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าในคดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้ง นั้น เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแล้ว เห็นว่า การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ ดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนคดีครบถ้วนและได้ให้เหตุผลแห่งการวินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้ว ในคำพิพากษา ซึ่งย่อมเป็นดุลพินิจของศาลที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเสนอต่อศาล ตามที่ปรากฏในสำนวนคดีและวินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อกฎหมาย อีกทั้ง ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัย ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้งครบถ้วนแล้ว ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้ฟ้องคดีเคยยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุดแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี



จึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยคดีของศาลว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการโต้แย้งการวินิจฉัยของศาลอันถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ดังนั้น คำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ มีข้อบกพร่องที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมเนื่องจากไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๘/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ โดยกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว. ๓ โดยไม่แจ้งว่ามีบันทึกถ้อยคำของนาย ว. และนาง ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย และบันทึกถ้อยคำของนาย ถ. นาย บ. และนาย ด. ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ซึ่งให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๕๔๕/๒๕๔๔ บันทึกถ้อยคำของบุคคลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง อีกทั้ง ในชั้นพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีและในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่ได้ยกพยานหลักฐานดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีโอกาสขอตรวจดู ทราบและแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง ดังนั้น พยานหลักฐานดังกล่าวจึงไม่สามารถรับฟังได้ตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และจะต้องกลับไปรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีเท่านั้น เห็นว่า ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณา หากเป็นพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสตรวจดู ทราบและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างแล้วตามนัยข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อบันทึกถ้อยคำของนาย ว. และนาง ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ที่ ๒๔/๒๕๓๗ และบันทึกถ้อยคำของนาย ถ. นาย บ. และนาย ด. ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๕๔๕/๒๕๔๔ เป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดี ซึ่งการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ ตรวจดูและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งตามสมควรแล้ว การรับฟังพยานหลักฐานของศาลปกครองสูงสุด



ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีมาประกอบการให้เหตุผลในการทำคำพิพากษาของศาล นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาประเด็นตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีอำนาจรับคำขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พม. ๙/๒๕๖๕)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุอันเป็นการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) การนำเงินมาวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) การดำเนินการบังคับคดี

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีจำนวนสิบรายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออกโฉนดที่ดินทับหนองน้ำใหญ่บางส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเคยใช้ประโยชน์ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินรุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันตรวจสอบให้ทราบจำนวนเนื้อที่ของที่ดินทั้งสองแปลงที่รุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์ และเมื่อทราบจำนวนเนื้อที่ที่รุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์แล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงเฉพาะส่วนที่ทับหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ที่ดินส่วนดังกล่าวกลับสู่สภาพการเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามที่เป็นอยู่เดิม คดีถึงที่สุดโดยคู่กรณีไม่มีการอุทธรณ์ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคดีก่อน ฟ้องโต้แย้งการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว และขอให้ชะลอการบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีก่อนและต้องผูกพันตามคำบังคับที่กำหนดในคำพิพากษาดังกล่าวตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งคดีก่อนก็อยู่ในระหว่างการบังคับคดี ซึ่งเป็นอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำบังคับที่กำหนดในคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถนำเหตุดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีใหม่ และมีคำขอให้ศาลชะลอการบังคับคดีได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีก่อน ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบจำนวนเนื้อที่ดินของโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีเดียวกัน ดำเนินการให้ที่ดินส่วนดังกล่าวกลับสู่สภาพการเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามที่เป็นอยู่ นั้น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะยื่นเป็นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดังกล่าวตามข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีศาลปกครองจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๖๕)

ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ถึงแก่ความตาย ดังนั้น ทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีได้เป็นการเฉพาะตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยแท้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ ย่อมตกทอดแก่ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๕๕๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินในระหว่างการบังคับคดี



ตามคำพิพากษา ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องมีโอกาสทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ดินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้มิใช่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีหมายแจ้งคำสั่งศาลถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว ในขณะนั้น ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการส่งสำเนาคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยชอบด้วยข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งส่งผลให้ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีโอกาสทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตน การดำเนิน กระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นไม่เป็นไปตามหลักฟังความทุกฝ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ในการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนิน กระบวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๖/๒๕๖๖)**

คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการควบคุม และดูแลรักษาที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยดำเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ด่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดทุกราย รวมทั้งบ้านและสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกรายอื่นที่ปลูกสร้าง อยู่บริเวณที่พิพาทดังกล่าว โดยศาลกำหนดคำสั่งบังคับให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับให้ถูกต้อง ครบถ้วน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้างว่า การที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง บังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้า นั้น เป็นไปโดยมีเหตุอันสมควร เนื่องจากถูกขัดขวาง จากมวลชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้จะได้ใช้วิธีบูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้รื้อถอนทางหลวงที่พิพาทเพื่อให้สามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกไปได้ จึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลานับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของศาลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าเวลาได้ล่วงเลยมาถึง ๑๔ ปี แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง



ที่รูก้าเขตทางหลวงในบริเวณที่พิพาทให้แล้วเสร็จลงได้ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และอำนาจทำให้ไม่อาจปฏิบัติตามคำพิพากษาให้สำเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และอาจต้องพิจารณานำวิธีการอื่น ๆ มาดำเนินการประกอบด้วยเพื่อแก้ไขปัญหการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมสมควรต้องเร่งรายงานปัญหาให้รัฐมนตรีต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการของฝ่ายบริหารที่เหมาะสมโดยเร็ว แต่ในการไต่สวนของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อบังคับตามคำพิพากษาของศาลให้สำเร็จลุล่วงแต่ไม่ปรากฏระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อใด และจะสามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจและหน้าที่ของตนได้อย่างไร จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และการที่มีได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าดังกล่าวเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับต่อศาลตามจำนวนที่สมควร และหากไม่ชำระค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไป รวมทั้งแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว และแจ้งผลให้ศาลทราบตามมาตรา ๗๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๖/๒๕๖๖)

การที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ชำระค่าปรับต่อศาล จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เป็นกรณีที่มีความปรากฏต่อศาลว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และประการที่สอง มีกรณีที่ได้รับฟังได้จากการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงว่า การมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้า นั้น เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชำระค่าปรับต่อศาล เป็นมาตรการที่นำมาใช้เพื่อให้การบังคับคดีปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนสามารถเร่งรัดหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามคำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร อันเป็นการแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่คู่กรณีได้อย่างสัมฤทธิ์ผล แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องให้หน่วยงานทางปกครอง



หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีโอกาสอย่างเพียงพอและมีระยะเวลาอันสมควรในการดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลด้วยเช่นกัน ซึ่งระยะเวลาใดจะถือว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรนั้น โดยหลักการจึงแตกต่างกันตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีและจำต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการประกอบกัน เมื่อคดีนี้ศาลมีคำบังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตอรับซื้อไฟฟ้าโครงการ HBF๑ (ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย ๔๕.๐ เมกะวัตต์) ของผู้ฟ้องคดีในโอกาสแรกที่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตามแผนงานและนโยบายที่ภาครัฐกำหนดซึ่งไม่มีอำนาจตัดสินใจเพียงหน่วยงานเดียวในการตอรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งเดิมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ในปัจจุบันต้องดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้กำหนดนโยบายและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ใน PDP จะเป็นผู้พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ รูปแบบ และอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ได้มีการปรับข้อเสนอการขายไฟฟ้าพร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการตอรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีมาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในโอกาสแรกที่สามารถปฏิบัติได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ตอรับซื้อไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีเป็นการมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร จึงยังไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าปรับต่อศาลตามมาตรา ๗๕/๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๒-๗๙๓/๒๕๖๖)



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มิดิตังกล่าว โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย และปรับลำดับอาวุโสของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในลำดับอาวุโสที่ถูกต้องตามกฎหมาย มติคณะกรรมการอัยการหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปรับลำดับอาวุโสคืนให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้องตามคำพิพากษาและข้อสังเกตท้ายคำพิพากษา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมาทำการไต่สวนตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการพิเศษฝ่าย เป็นการใช้อำนาจกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผลของคำพิพากษาในส่วนนี้มีผลให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งดังกล่าวถูกเพิกถอน โดยไม่ต้องมีการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายและปรับลำดับอาวุโสของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในลำดับอาวุโสที่ถูกต้องตามกฎหมาย มติคณะกรรมการอัยการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการนั้น ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพึงปฏิบัติแต่ไม่ได้มีสภาพบังคับดังเช่นคำบังคับของศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตท้ายคำพิพากษา จึงมิใช่กรณีการไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๑/๒๕๖๖)

(๓) การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ

คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตราด แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งธนาคารกรุงไทย สาขาตราด ได้นำส่งเงินจากการอายัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ซึ่งแม้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินในบัญชีเงินฝากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดไว้ดังกล่าว ไม่เป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี โดยเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีอยู่จริง และอาจบังคับได้ก็ตาม แต่เมื่อหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องต่อผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตราด ดังกล่าว นั้น ไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งเงินตามสิทธิเรียกร้องให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่าการอายัดเป็นอันสิ้นผลโดยไม่ต้องแจ้งถอนการอายัด การที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นผล การอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากธนาคารดังกล่าว จะทำให้ผู้ได้รับแจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เข้าใจได้ว่าคำสั่งนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป แม้จะได้มีการส่งมอบเงินตามยอดสุทธิของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบกพร่องทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้ประโยชน์จากเงินในบัญชีที่ถูกอายัดดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คัดค้านการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวต่อศาล จึงเป็นการยื่นคำร้องก่อนการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลง และไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องความบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นตามข้อ ๑๓๔ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การนำอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบกพร่องที่ศาลจะต้องสั่งแก้ไขการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามข้อ ๑๓๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๖๕)

คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดี หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดแก่สำนักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี การยื่นคำร้องนั้นอาจกระทำได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติกรรม อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เมื่อคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีและได้จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งได้จ่ายเงินจากการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๖๔,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้วตามข้อ ๑๓๔ วรรคสี่ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลคืนเงินที่ได้จากการอายัดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นคำร้องหลังจาก



การบังคับคดีเสร็จสิ้นลง ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องเพื่อขอรับเงินคืน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๓๔ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๕/๒๕๖๖**)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามคำบังคับแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องโดยอ้างว่าคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารครัวริมน้ำบางส่วนที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรื้อถอน มีขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐๘.๙๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อันเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว โดยศาลได้มีคำสั่งแจ้งการถอนการบังคับคดีให้ผู้ร้องทราบแล้ว ซึ่งถือได้ว่ามีผลเป็นการยกคำร้องของผู้ร้อง และในวันเดียวกันปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำแถลง ขอแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องของผู้ร้อง เมื่อคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของผู้ร้องในขณะนั้นไม่มีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดี ค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของผู้ร้องไว้พิจารณา (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๖**)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องในชั้นบังคับคดีโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารครีวรีมน้ำบางส่วนที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรื้อถอน มีขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐๘.๙๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกินกว่า ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นกรณีที่อ้างว่าคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในชั้นบังคับคดีมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน กฎหมาย และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีดังกล่าว ซึ่งการที่บุคคลภายนอกคนใดจะมีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีได้นั้น จะต้องปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า บุคคลภายนอกคนดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งต้องเสียหายจากคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดี หรือไม่ ประการใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับคดีนี้แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านอาหารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การบังคับคดีในคดีนี้ได้ไปกระทบสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ร้อง และในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำบังคับคดีนี้ก็มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านอาหารครีวรีมน้ำโดยได้สร้างความเดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียง กลิ่น และความสกปรก หรือเป็นการปิดกั้นการใช้ท่าเรือแดงที่ประชาชนได้เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันและปิดกั้นสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงย่อยของชุมชนท่าเตียน ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือร้องเรียนต่อกรมเจ้าท่าว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว เกิดจากการก่อสร้างต่อเติมอาคารล่องลำลำนน้ำและการประกอบกิจการร้านอาหารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้เกิดจากคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในชั้นบังคับคดีตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนกรณีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีการกล่าวถึงผู้ร้องในคดีนี้ว่า กรมเจ้าท่าฟ้องคดีนี้เพื่อเป็นการต่อรองกับผู้ร้อง โดยต้องการให้ผู้ร้องถอนฟ้องคดีอาญาที่ได้ดำเนินคดีกับข้าราชการของกรมเจ้าท่า อันเป็นการกล่าวความในลักษณะที่ให้ร้ายต่อผู้ร้องโดยผู้ร้องไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือแก้ต่างข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า หากผู้ร้องเห็นว่าการกระทำ



ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องอย่างใดก็เป็นเรื่อง queผู้ร้องจะต้องไป ว่ากล่าวหรือดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีไม่มีผลทำให้ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในชั้นบังคับคดีเช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๖)

ข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้น คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าวตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งวันที่ได้อ่านคำพิพากษานั้นถือว่าเป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษามาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อมีข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อคัดค้าน ดังกล่าวภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องของผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คส. ๔/๒๕๖๖)

(๔) การงดการบังคับคดี

คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน จำนวน ๒๒๓,๑๘๖.๐๒ บาท และ ๓๓๕,๙๐๒.๗๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของการบังคับคดีไว้รวม ๔ ครั้ง ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำสั่ง งดการบังคับคดี โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนดังกล่าว โดยถือเป็นระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุนรัฐบาล ทำให้หนี้ตามคำพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดย่อมระงับสิ้นไป เห็นว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อขอให้งดการบังคับคดีกับทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะนี้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่ตามคำร้องนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งงดการบังคับคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงสำนัก บังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้มีการบังคับคดีต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับคำร้อง



ของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อของดการบังคับคดี ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องพิจารณาว่า คำร้องของดการบังคับคดีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะของดการบังคับคดีได้หรือไม่ แล้วมีคำสั่งคดีข้อนี้ตามรูปคดีต่อไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยยังไม่ได้พิจารณาให้ครบถ้วนนั้น เป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้ส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๖๕)

(๕) การถอนการบังคับคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยไม่ปรากฏว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นอันถึงที่สุด และคำบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์คำพิพากษามาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อสำนักบังคับคดีปกครองมีหนังสือรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งสำนักบังคับคดีปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีแล้ว พบว่าแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีนำมายื่นประกอบการขออนุญาตยังไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเอกสารที่นำมายื่นประกอบการขออนุญาตยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบแปลนฯ ให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคาร นั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งถอนการบังคับคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นไม่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอีก ฉะนั้น การที่สำนักบังคับคดีปกครองรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว และขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งถอนการบังคับคดีจึงชอบด้วยข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๖๕)



เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ทั้งห้าราย สำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทั้งห้ารายแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าเป็นการปฏิบัติตามคำบังคับแล้ว และให้รอผลการสั่งฟ้องจากพนักงานอัยการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี สาขาย่อยห้วยหลวง ได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน ๕ ราย และได้ส่งให้สำนักอัยการจังหวัดอุดรธานีจำนวน ๓ ราย ยังคงเหลือผู้ต้องหาจำนวน ๒ ราย อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาพบ เพื่อนำตัวส่งพนักงานอัยการ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ทั้งห้ารายแล้ว จึงถือได้ว่าไม่มีกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลอีกต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งให้ถอนการบังคับคดีด้วยเหตุดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อีกทั้ง ต่อมาสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งถอนการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าว คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๖๔)**

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเพิ่มอีก ซึ่งรวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๙๐๖,๖๗๓.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวจึงเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกแก้ไขกลับหรือดเลียดตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาถูกต้องครบถ้วน และสำนักงานศาลปกครองได้รายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดีเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการบังคับตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรณีจึงต้องตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ให้ศาลมีอำนาจสั่งถอนการบังคับคดีได้ และการขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดี ดังนั้น การถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบด้วยข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คม. ๑๒๙/๒๕๖๔)**

